



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, telah memutus perkara Anak:

Nama : ANAK;
Tempat Lahir : Gunung Pasir;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/12 September 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tanggal 19 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban" sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan di dalam lembaga selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Anak Korban dengan merek Realme dengan
Imei (86142407297307);

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* ABH dengan merek Oppo dengan Imei
(867985075446918);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna merah maron;
- 1 (satu) helai *tank top* warna hitam;
- 1 (satu) helai celana *training* warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/ PN

Kbr tanggal 22 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Oppo nomor *handphone* 085147983081 dengan Imei 867985075446918;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Realme nomor *handphone* 082169621085 dengan Imei 86142407297307;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna merah maron;
 - 1 (satu) helai *tank top* warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana *training* warna abu abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 15 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kbr, tanggal 22 Agustus 2025, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Oktober 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 22 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya seharusnya Anak dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* salah menerapkan hukum, berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut dan *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel kosong yang beralamat di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kejadian yang pertama, cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak menjemput Anak Korban di depan PT Wings dan membawa Anak Korban ke bengkel kosong yang berada di Camintoran lalu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam bengkel kosong tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Anak membuka celananya dan membuka celana Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban lalu Anak memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergerak maju mundur sehingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa kejadian yang kedua, di rumah Anak sekira pukul 02.30 WIB, Anak memasukkan Anak Korban ke dalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar, kemudian Anak Korban duduk di kasur dan Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu Anak langsung menarik baju Anak Korban ke atas sampai payudara Anak Korban terlihat lalu Anak meremas kedua

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



payudara Anak Korban lalu Anak menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban dan tangan kanan Anak sambil meremas payudara sebelah kanan Anak Korban lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban lalu Anak menghisap leher sebelah kanan Anak Korban lalu Anak menghisap payudara sebelah kanan Anak Korban dan sambil meremas payudara sebelah kiri lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas kasur dan membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celana Anak sampai di bawah lutut lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma di bawah alat kelamin Anak Korban lalu Anak membersihkan sperma Anak dengan menggunakan kain sarung lalu Anak memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan Anak berdiri dengan gerakan maju mundur namun sperma Anak tidak keluar lalu Anak memakai celana Anak sendiri dan Anak membantu Anak Korban memakai celana nya lalu Anak dan Anak Korban tidur;

- Bahwa Anak ada meminta video Anak Korban tanpa menggunakan busana atau pakaian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan video tersebut masih tersimpan di dalam 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Oppo nomor *handphone* 085147983081 dengan Imei 867985075446918 milik Anak;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 870/1033/UPT Pusk Sangir/VIII/2025 tertanggal 26 Juli 2025 atas nama dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban usia lima belas tahun ini, ditemukan robekan searah jarum jam tiga dan jam sebelas;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1311-LT-13122011-0032 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Juli 2010 sehingga pada saat kejadian pada tahun 2025 Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Anak telah memenuhi unsur Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Anak saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun, serta Anak sudah tidak lagi bersekolah dan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Padang yang pada pokoknya yang melatarbelakangi Anak melakukan persetubuhan tersebut karena Anak sering menonton adegan film porno melalui *handphone* sehingga Balai Kemasyarakatan Kelas I Padang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Payakumbuh di Tanjung Pati, terhadap rekomendasi tersebut Hakim Kasasi Anak sependapat dimana Anak perlu dijatuhi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana serius yang merusak masa depan Anak Korban dan tidak patut dilakukan oleh seorang Anak mengingat persetubuhan itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah sehingga perbuatan Anak tidak hanya bertentangan dengan norma hukum namun juga norma agama;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan apapun serta telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya dan memperbaiki perilakunya;
- Bahwa pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dapat memberikan bekal yang positif bagi tumbuh kembang Anak di masa yang akan datang;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 15 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 15 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2025 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **24 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 11593 K/Pid.Sus/2025